Cause n° C/18542/2025-4

TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES DE GENÈVE, GROUPE 4

Notifiée aux parties le 19 mars 2026

Composition: Mme Martine Hartmann, présidente; M. Daniel Sutter, juge employeur; Mme Anne Odermatt, juge salariée; Mme Léa Baumann, greffière

dans la cause opposant

Priya Nair, chemin des Crêts 14, 1218 Le Grand-Saconnex

demanderesse

représentée par Me Adam Frith, avocat, Aldridge Vine Avocats SA, rue du Rhône 29, 1204 Genève

- -

à

Calderdale Logistique SA, route du Bois-de-Bay 12, 1242 Satigny

défenderesse

représentée par Me Daniel Sykes, avocat, Bowater Sykes Avocats SA, rue de Hesse 10, 1204 Genève

- -

concernant des prétentions découlant du contrat de travail (congé discriminatoire et abusif)

DÉCISION INCIDENTE (art. 237 CPC)

En fait et en droit

Objet et procédure

1. La demanderesse réclame une indemnité pour congé discriminatoire (art. 5 al. 2 LEg), subsidiairement pour congé abusif (art. 336a CO), ainsi qu'une réparation morale. La défenderesse soutient que le congé a été donné pour des motifs économiques. Par ordonnance du 20 janvier 2026, la procédure a été limitée au principe de la responsabilité (art. 125 let. a CPC).

Administration des preuves

2. Lors de l'audience de débats principaux du 10 février 2026, le Tribunal a entendu la demanderesse ainsi que, pour la défenderesse, M. Marsden et Mme Caldwell (RH). La demanderesse a été crédible et constante. Les déclarations de M. Marsden sur la réorganisation alléguée sont restées vagues et ne sont étayées par aucun document contemporain. La baisse de volume de 22 % invoquée ne ressort pas des chiffres; le volume est resté globalement stable et deux nouveaux clients ont été acquis début 2025.

3. M. Thornton a été engagé pour remplacer la demanderesse pendant son congé de maternité, puis maintenu dans une fonction essentiellement identique. La distinction entre « responsable des opérations » et « planification des transports » n'est qu'une étiquette sans contenu. Il n'y a pas eu de réorganisation réelle.

4. Les entretiens des 24 février et 7 mars 2025 n'étaient qu'une formalité; la décision de licencier avait été prise auparavant. La demanderesse a rendu vraisemblable une

discrimination dans l'attribution des tâches et dans la résiliation des rapports de travail (art. 6 LEg). La défenderesse n'a pas prouvé que le congé reposait sur des motifs sans lien avec le sexe et la maternité de la demanderesse.

Appréciation

5. Le congé discrimine la demanderesse à raison du sexe (art. 3 al. 1 et 2 LEg) et il est également abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. a CO. L'opposition du 14 avril 2025 a été formée à temps (art. 336b al. 1 CO en relation avec l'art. 9 LEg), et l'action a été introduite dans le délai de l'art. 336b al. 2 CO.

6. Le montant de l'indemnité et de la réparation morale sera fixé dans une phase ultérieure de la procédure, à défaut d'accord entre les parties. Selon l'appréciation provisoire du Tribunal, l'indemnité se situe dans le haut de la fourchette de l'art. 5 al. 4 LEg; la prétention en réparation morale sera examinée au regard du rapport médical du 5 décembre 2025.

7. Une décision incidente est justifiée, car une décision contraire de l'instance de recours mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps et de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

1. Constate que le congé du 14 mars 2025 discrimine la demanderesse à raison du sexe (art. 3 LEg) et qu'il est abusif (art. 336 al. 1 let. a CO).

2. Dit que le droit de la demanderesse à une indemnité au sens de l'art. 5 al. 2 LEg est établi dans son principe.

3. Fixe l'audience consacrée au montant de l'indemnité et de la réparation morale au 11 mai 2026, sauf accord préalable des parties.

4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. a CPC) et qu'il sera statué sur les dépens dans la décision finale.

5. La présente décision peut faire l'objet d'un appel auprès de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice dans les 30 jours suivant sa notification (art. 308 ss CPC).

Tribunal des prud'hommes de Genève, groupe 4

La présidente: Martine Hartmann La greffière: Léa Baumann